

Charte d'utilisation des ressources informatiques et téléphoniques et des informations confidentielles de la Ville de Saint-André

Préambule

La présente Charte décrit les règles d'utilisation des ressources informatiques et téléphoniques de la Ville de Saint-André ainsi que des informations présumées confidentielles que lesdites ressources contiennent, qui sont applicables aux personnes physiques, et ce quel que soit leur statut.

La personne physique devra avoir pris connaissance de la présente Charte et s'engager à en respecter le contenu en signant le présent document avant de commencer l'exécution de sa mission.

Article 1 : Objet de la Charte

La Charte a pour objet de définir les règles et précautions d'utilisation des ressources informatiques et téléphoniques, ainsi que des informations et données qu'elles contiennent ou véhiculent, en précisant quels sont les droits et obligations respectivement des utilisateurs, des responsables des informations et données et de l'administrateur des ressources.

Article 2 : Définitions

Les termes ci-après écrits avec une majuscule, qu'ils soient au pluriel ou au singulier, devront être entendus selon les définitions suivantes.

Utilisateur : toute personne, quel que soit son statut (agent, vacataire, stagiaire, élus...) ayant accès aux ressources informatiques et/ou aux ressources téléphoniques de la Ville de Saint-André, ainsi qu'aux informations qu'elles contiennent.

Ressources Informatiques : l'ensemble des éléments matériels, logiciels, réseau et internet qui permettent notamment le transfert, la mémorisation, la saisie, l'affichage, la communication, l'impression ou le traitement informatisé de l'information (tels que les réseaux, les serveurs, les micro-ordinateurs fixes et portables, les scanners, les imprimantes, les applications métiers, les systèmes d'exploitation, les logiciels de bureautique et de communication, etc.), appartenant à la Ville de Saint-André ou mis à disposition de la Ville de Saint-André à titre gratuit ou onéreux par des tiers, qu'ils soient situés dans les locaux de la Ville de Saint-André ou en dehors.

Ressources Téléphoniques : l'ensemble des installations de téléphonie comprenant notamment l'autocommutateur, les postes fixes, les appareils de télécopie, les téléphones portables appartenant à la Ville de Saint-André et les matériels informatiques permettant de gérer les données téléphoniques ou de s'interfacer avec le système informatique.

Informations : l'ensemble des informations et données accessibles par les Ressources Informatiques et Téléphoniques et qui sont réputées confidentielles pour l'application de la présente Charte.

Données à Caractère Personnel : Constitue une Donnée à Caractère Personnel, au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (lois dite Informatique et Libertés), toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres (nom, numéro ou code d'identification, voix, images, empreinte digitale,...)

Administrateur : l' (les) agent(s) du Service Informatique Ville de Saint-André en charge de l'administration des Ressources Informatiques et Téléphoniques.

Documents Administratifs : la loi du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne un droit d'obtenir la communication des documents détenus par une administration quel que soit leur forme et leur support. Il s'agit de « tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, avis, prévisions, décisions,... » qu'ils se présentent sous forme écrite, d'enregistrement sonore, ou sous forme numérique ou informatique. Sont également concernées les informations qui sont contenues dans les fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par traitement automatisé d'usage courant. Ces documents sont des documents qui doivent être présentés sous leur forme définitive.

Article 3 : Principes généraux

Article 3.1 : Principes généraux applicables à l'utilisation des Ressources

La sécurité informatique de la Ville de Saint-André est un objectif qui doit être partagé par tous et qui nécessite la responsabilisation de chaque Utilisateur. Ainsi, chaque Utilisateur est responsable de l'utilisation qu'il fait de tout type de Ressources Informatiques et Téléphoniques auquel il pourrait avoir accès, qu'elles soient locales ou distantes. L'Utilisateur s'engage à veiller et à contribuer à la sécurité générale de ces ressources et à la confidentialité et à la qualité des Informations qu'elles contiennent. Il se doit, tout comme l'Administrateur, de respecter la législation applicable (notamment la loi dite Informatique et Libertés, les droits relatifs à la propriété intellectuelle, le droit de propriété, les interdictions relatives aux publications à caractère illicite, injurieux, raciste, pornographique, diffamatoire, etc.).

L'utilisation de ressources informatiques personnelles n'est pas autorisée sans validation préalable de la Direction Générale et du Responsable Informatique : les ressources apportées par l'Utilisateur devront être conformes à la présente charte et seront intégrées complètement au système d'information de la Ville de Saint-André : les ordinateurs personnels devront avoir un système d'exploitation validé par l'Administrateur (version, mises à jours,...), avoir un

antivirus compatible avec le système de la Ville de Saint-André, être intégrés au domaine (pour l'authentification intégrée, la sécurité, les règles de mises à jours, l'installation des logiciels validés) ; de plus dans ce cadre l'Utilisateur perdra l'ensemble des droits administrateurs. Dans le cas d'un manquement à l'une de ces règles, le matériel sera considéré comme non conforme à la politique de sécurité et ne pourra en aucun cas être connecté au réseau. Dans le cas inverse, l'Administrateur sera en charge du support logiciel, et l'Utilisateur conservera la charge du support matériel. La ressource informatique personnelle intégrera alors l'ensemble des Ressources Informatiques de la Ville de Saint-André. Lors du départ de l'Utilisateur, l'équipement devra revenir au service informatique afin d'y subir un re-paramétrage par l'Administrateur ; les données présentes seront supprimées.

Les Ressources Informatiques et Téléphoniques mises à disposition, ainsi que les Informations qu'elles contiennent et qui sont créées par leur moyen, sont et demeurent la propriété de la Ville de Saint-André.

Article 3.2 : Principes généraux applicables à l'utilisation et à la communication des Informations

L'Utilisateur s'engage à respecter la confidentialité de l'ensemble des Informations dont il pourrait avoir connaissance grâce aux Ressources Informatiques et Téléphoniques. L'Utilisateur s'interdit par conséquent de divulguer ou de céder directement ou indirectement tout ou partie des Informations à tout tiers, que ce soit à titre gracieux ou onéreux. Cependant l'Utilisateur se doit de respecter la législation applicable en matière de liberté d'accès aux Documents Administratifs.

L'Utilisateur s'interdit de faire usage des Informations d'une manière qui pourrait porter préjudice à la Ville de Saint-André.

L'Utilisateur s'interdit d'effectuer une copie ou tout autre mode de reproduction des Informations dont il aurait connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission, à l'exclusion de celles qui sont indispensables à l'accomplissement de sa mission. En particulier, l'Utilisateur s'interdit de copier des Informations sur son propre matériel informatique.

L'Utilisateur avisera la Ville de Saint-André dans les meilleurs délais de tout usage ou divulgation non autorisé, qu'il soit avéré ou suspecté.

Dès lors que l'Utilisateur a achevé sa mission, ce dernier s'engage à ne pas conserver les Informations dont il aurait eu connaissance, de manière directe ou indirecte, à l'occasion de l'exécution de sa mission.

Article 4 : Conditions d'utilisation des Ressources Informatiques

Article 4.1 : Règles d'utilisation des identifiants d'accès et mots de passe

Les habilitations pour l'accès au réseau informatique de la Ville de Saint-André sont attribuées et modifiées par cette dernière en considération de la présente Charte et en tenant compte des nécessités de continuité de service.

La création d'un accès donne lieu à l'attribution d'un identifiant et d'un mot de passe à l'Utilisateur désigné. Le mot de passe pour l'accès au réseau informatique peut être modifié par l'Utilisateur. Ce mot de passe, personnel et confidentiel, ne doit être divulgué à aucun tiers (ni en interne, ni en externe). L'Utilisateur veillera à le changer régulièrement (à minima une fois par an) et, à tout moment, sur simple demande de l'Administrateur.

En cas d'absence, l'Utilisateur veillera, selon la durée de cette absence, soit à déconnecter son poste du réseau, soit à activer un écran de veille protégé par un mot de passe.

Chaque Utilisateur est responsable de ses identifiants et mots de passe et de l'usage qui en est fait.

Article 4.2 : Préservation de l'intégrité du système informatique

L'Utilisateur s'engage à ne pas effectuer d'opérations pouvant nuire au fonctionnement du réseau, à l'intégrité des Ressources Informatiques et des Informations, et aux relations internes et externes de la Ville de Saint-André. Si l'Utilisateur constate un dysfonctionnement ou une anomalie de la ressource utilisée, il doit en avertir le Service Informatique. Les seuls logiciels susceptibles d'être utilisés sur les postes de travail informatiques sont ceux qui sont installés sur les micro-ordinateurs avec l'accord de l'Administrateur ou sur les serveurs du réseau informatique de la Ville de Saint-André. En conséquence : i) tout démarrage d'un système d'exploitation autre que celui fournis par la Ville de Saint-André est interdit, ii) aucune installation, utilisation ou activation de logiciel n'est tolérée sans information communiquée préalablement au Service Informatique et autorisation délivrée par celui-ci.

De manière générale, l'usage de supports d'Information externes à la Ville de Saint-André (disquettes, CD- ou DVD-ROM, clés ou disque dur USB...) ou fichiers téléchargés doit faire l'objet, au préalable et dans tous les cas, d'un contrôle par le logiciel antivirus de la Ville de Saint-André.

Tout contournement des règles de sécurités mis en place est prohibé (recherche du mot de passe administrateur, contournement des pare-feu, installation de logiciels sans autorisation,...).

Il est rappelé que la responsabilité Pénale de l'Utilisateur pourra être engagée en application des articles 323-1 à 323.7 du nouveau Code Pénal concernant les intrusions non autorisées sur un système informatique.

Article 4.3 : Respect du caractère confidentiel et de l'intégrité des Informations

L'Utilisateur s'interdit de prendre connaissance sans y avoir été autorisé d'Informations professionnelles contenues dans les Ressources Informatiques et détenues par d'autres Utilisateurs, qui ne s'inscriraient pas dans ses attributions, même lorsque ceux-ci ne les auraient pas explicitement protégées. En tout état de cause, aucun Utilisateur ne peut prendre connaissance des Informations personnelles d'un autre Utilisateur portant l'indication

manifeste de leur caractère privé. Par ailleurs, l'Utilisateur s'engage à ne pas modifier ou détruire d'autres Informations que celles dont il est responsable.

L'Utilisateur est responsable de la sauvegarde des Informations qui sont stockées sur son ordinateur. Il veillera à enregistrer sur les disques réseau et/ou espaces réseau dédiés (plus précisément le répertoire Mes Documents, le lecteur réseau du service, ou l'intranet) toutes les Informations sensibles pour la Ville de Saint-André.

L'Utilisateur qui constate une tentative de violation de son poste de travail ou de ses fichiers et données, doit en avvertir l'Administrateur dès qu'il en a connaissance.

Si l'Utilisateur est amené à constituer un fichier contenant des Données à Caractère Personnel susceptibles de relever de l'application de la loi dite Informatique et Libertés, l'Utilisateur devra en informer préalablement le Service Informatique de la Ville de Saint-André. En cas de doute merci de vous renseigner auprès du Service Informatique. Il est rappelé à cet égard que ce type de fichier est généralement soumis à déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) dès sa création et que toute personne enregistrée dans un tel fichier doit être informée de la forme des données et de l'utilisation qui en est faite, ainsi que de l'existence de ses droits d'accès et de rectification. De plus il strictement interdit de collecter et d'enregistrer des données relatives à l'origine ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou aux mœurs de la personne.

Article 4.4 : Respect de la législation sur les droits de propriété intellectuelle

La récupération, le stockage et la diffusion d'Informations quelle qu'en soit la nature (fichier texte, image, son, logiciel...) et le média utilisé, se doivent de respecter la réglementation sur la propriété intellectuelle et la loi dite Informatique et Libertés, les recommandations fixées par les détenteurs des droits et les engagements pris par la Ville de Saint-André à leurs égards.

Ce qui implique i) de respecter les droits d'auteur attachés à toute œuvre originale (texte, son, image, logiciel...), ii) de ne pas porter atteinte à la vie privée ou au droit à l'image d'autrui, iii) de ne pas diffuser des Informations non vérifiées ou présentant le caractère d'un délit.

Article 5 : Conditions d'utilisation de la messagerie et des réseaux Internet et téléphonique

Article 5.1 : Conditions d'utilisation de la messagerie électronique

L'Utilisateur s'astreindra, dans les échanges électroniques effectués à l'aide de la messagerie, à la réserve, la discrétion et au respect de la plus grande correction et courtoisie à l'égard de ses interlocuteurs ; il veillera également à préserver le secret professionnel en toutes circonstances et, a fortiori, lorsque le dossier concerné est couvert par une obligation de confidentialité générale ou spécifique.

Par ailleurs, l'Utilisateur s'imposera le respect des lois et notamment celles relatives aux publications à caractère illicite, injurieux, raciste, pornographique, diffamatoire, et celles relatives aux harcèlements sexuel et moral, et doit s'abstenir de porter atteinte à l'image ou aux intérêts de la Ville de Saint-André. L'utilisation de la messagerie à titre privé ne doit ainsi en aucun cas engager la responsabilité de la Ville de Saint-André. Il est rappelé à cet égard qu'un message électronique peut être intercepté, visualisé, enregistré et exploité par des personnes et à des fins autres que celles prévues par l'Utilisateur et constituer une preuve ou un commencement de preuve par écrit. Afin de s'assurer du respect de ces règles, un dispositif de filtrage des messages par mots-clés pourra être mis en place à tout moment. L'ensemble des messages reçus sont contrôlés par un anti-virus avant d'être remis à l'Utilisateur. L'accès aux pièces jointes aux messages enregistrées sous certains formats (notamment de type .exe ou .vbs) est susceptible d'être empêché a priori.

Les données du service de messagerie électronique (e-mail, pièces jointes) fourni par la Ville de Saint-André sont centralisées et régulièrement archivées et sauvegardées.

Article 5.2 : Règles d'usage de l'Internet

L'usage de l'Internet par les Utilisateurs est réservé à des fins professionnelles.

- o Accès à Internet :

Il est interdit de connecter les Ressources Informatiques à Internet via un autre moyen que le réseau de la Ville de Saint-André (tel un modem) sans autorisation de l'Administrateur.

Un dispositif préventif empêchant ou restreignant l'accès à certaines catégories de sites non professionnels est mis en place ; l'Utilisateur s'engage à ne pas contourner ce dispositif. En tout état de cause, l'accès volontaire à tout site Internet contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs tels que, notamment, les sites porteurs de messages à caractère raciste, pédophile, pornographique, négationniste, ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, est strictement interdit.

- o Téléchargement et impression de documents ou fichiers :

Le téléchargement de fichiers et l'impression de documents à titre privé ne sont autorisés qu'à titre exceptionnel et pour répondre à des situations d'urgence ou procédant de contraintes professionnelles justifiées. De telles opérations sur des fichiers ou documents volumineux sont par contre strictement interdites. De même, sont interdites les pratiques reposant sur le partage complet ou partiel du disque dur de l'ordinateur, telle que la pratique du « point à point » (ou « poste à poste », « peer-to-peer »).

- o Participation à des listes de diffusion, forums de discussions, discussion en ligne, blogs et sites communautaires :

La participation à des listes de diffusion, forums de discussions et de discussion en ligne est susceptible d'engager la responsabilité de l'auteur de la contribution ; celui qui s'exprime dans un tel cadre doit prendre autant de précautions que s'il s'exprimait dans la presse écrite ou audiovisuelle, s'imposer le respect des lois et notamment celles relatives

aux publications à caractère illicite, injurieux, raciste, pornographique, diffamatoire et s'abstenir de porter atteinte à l'image ou aux intérêts de la Ville de Saint-André.

Article 5.3 : Règles d'utilisation du réseau téléphonique

Les numéros appelés sont enregistrés sur un autocommutateur pour les postes de la Ville de Saint-André et sur les factures détaillées pour les téléphones mobiles.

Un suivi de facturation est effectué par les services de la Ville de Saint-André afin de vérifier l'utilisation normale du réseau téléphonique. En cas de doute il sera fait appel au détail des appels afin de déterminer si cette utilisation « anormale » a été effectuée dans le cadre de la mission de l'Utilisateur ou à titre personnel. Toutefois, l'usage du réseau téléphonique à titre privé est toléré à condition qu'il soit justifié par une situation d'urgence et à titre exceptionnel.

L'Utilisateur veillera à indiquer, le cas échéant, sur les fax qu'il transmet le caractère confidentiel qu'ils revêtent en les complétant d'une clause finale adéquate.

Article 6 : Contrôle de l'utilisation des Ressources Informatiques et Téléphoniques et accès aux données de contrôle

Pour des nécessités de maintenance, de gestion technique et de prévention des accès non autorisés et des dommages qui pourraient être causés aux réseaux, l'utilisation des Ressources Informatiques et Téléphoniques ainsi que les échanges via les réseaux peuvent être analysés et contrôlés par l'Administrateur dans le respect de la réglementation applicable et de la présente Charte.

L'Administrateur peut aussi, dans les mêmes conditions et s'il le juge nécessaire, examiner les données individuelles des Utilisateurs pour la bonne marche du système ou pour vérifier le respect de la Charte. En cas d'urgence, il a la possibilité de modifier temporairement les conditions d'utilisation d'une Ressource informatique et/ou téléphonique afin d'en optimiser le fonctionnement ou de maintenir le bon état de cette ressource.

S'agissant des Ressources Informatiques, un système de journalisation des connexions destiné à sécuriser l'accès au réseau et aux fichiers informatiques sera mis en œuvre de façon permanente ou non.

Un contrôle de l'usage de la messagerie peut également être effectué notamment à partir d'indications générales de fréquence, de volume, de taille des messages et des pièces jointes, ainsi que, le cas échéant, par le biais d'un dispositif d'analyse des messages au regard d'une liste de mots-clés. La messagerie électronique étant de type hébergée (Exchange ou accès web), l'ensemble des messages des Utilisateurs sont de ce fait stockés sur des serveurs régulièrement sauvegardés.

L'ensemble des Données à Caractère Personnel collectées est conservé au maximum pendant une durée de 1 an.

Les Utilisateurs peuvent exercer leur droit d'accès aux fichiers rassemblant des données à Caractère Personnel, ainsi que leur droit de rectification, pour les renseignements les concernant, en s'adressant au Responsable des Systèmes d'Information la Ville de Saint-André ou à la personne désignée par lui.

Article 7 : Départ de l'Utilisateur

Le Responsable de service de l'Utilisateur devra prévenir le Service Informatique de la ville de Saint-André du départ de l'Utilisateur (changement de service, départ définitif). L'Utilisateur devra alors restituer l'ensemble des Ressources Informatiques qui lui ont été prêtées dans le cadre de sa mission (ordinateur portable, téléphone portable, ...). L'Administrateur sera alors en charge du re-paramétrage des accès de l'Utilisateur dans le cadre d'un changement de service, ou de la destruction des comptes de l'Utilisateur (messageries, comptes d'accès aux Ressources Informatiques). De plus le répertoire réseau Utilisateur « Mes Documents », étant considéré comme une Donnée à Caractère Personnel, sera simplement supprimé des systèmes conformément à la loi 6 janvier 1978.

Par conséquent, il est de la responsabilité du Responsable de service de l'Utilisateur en accord avec ce dernier de procéder aux transferts de données avant son départ.

L'Administrateur ne pourra pas après le départ de l'Utilisateur récupérer une quelconque information personnelle.

Article 8 : Durée

La présente Charte régit l'utilisation des Ressources Informatiques et Téléphoniques, ainsi que des Informations par tout Utilisateur à compter de sa signature et pour une durée de 10 ans à compter de la cessation de la mission de ce dernier s'agissant du respect de la confidentialité des Informations (article 3.2 notamment).

Article 9 : Engagement de l'Utilisateur

L'Utilisateur reconnaît par la signature de la présente avoir pris connaissance de l'ensemble des obligations qui s'imposent à lui dans le cadre de l'utilisation des Ressources Informatiques et Téléphoniques ainsi que des Informations confidentielles auxquelles il aura accès au cours de l'exécution de sa mission.

Fait à

En deux exemplaires originaux.

L'Utilisateur ¹

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » et compléter par le Prénom et le Nom de l'Utilisateur.

, le

,